



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agham Taufan Ariesti Bin Moch. Zainal Arifin
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 30/10 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bulak Banteng Wetan XXII/14 Kel. Sidotopo Wetan
Kec. Kenjeran Kota Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Agham Taufan Ariesti Bin Moch. Zainal Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023

Terdakwa Agham Taufan Ariesti Bin Moch. Zainal Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023

Terdakwa Agham Taufan Ariesti Bin Moch. Zainal Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023

Terdakwa Agham Taufan Ariesti Bin Moch. Zainal Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024

Terdakwa Agham Taufan Ariesti Bin Moch. Zainal Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024

Terdakwa Agham Taufan Ariesti Bin Moch. Zainal Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024

Terdakwa Agham Taufan Ariesti Bin Moch. Zainal Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama M. Zainal Arifin, SH., M.H., Advokat dan Paralegal dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 15 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa AGHAM TAUFAN ARIESTI Bin MOCH. ZAINAL ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGHAM TAUFAN ARIESTI Bin MOCH. ZAINAL ARIFIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sby



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) Bulan penjara.

- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek merk DRDENIM warna krem yang berisi 1 (satu) poket klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bruto ± 0,22 gram beserta klip pembungkusnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya apabila Terdakwa tidak termasuk kriteria dari uraian tersebut diatas dan atau Terdakwa merupakan tindak pidana Narkoba, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar nantinya dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang terpenting harus bersifat edukatif bagi Terdakwa dan masyarakat sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa terdakwa AGHAM TAUFAN ARIESTI Bin MOCH. ZAINAL ARIFIN pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi RIZAL EFENDI Bin MARUJI (dilakukan penuntutan terpisah) di Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa AGHAM TAUFAN ARIESTI Bin MOCH. ZAINAL ARIFIN pergi menemui sdr. MOHAMMAD FADILLAH ke rumah Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 002 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya yang merupakan tempat tinggal sdr. MOCHAMMAD FADILLAH dan saksi RIZAL EFENDI Bin MARUJI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan maksud nongkrong dan menerima tawaran dari sdr. MOCHAMMAD FADILLAH yang mengajak terdakwa untuk bekerja sebagai kernet, namun terdakwa tidak bertemu dengan sdr. MOCHAMMAD FADILLAH kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa pergi lagi ke rumah Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya dan di lokasi tersebut terdakwa bertemu dengan saksi RIZAL EFENDI Bin MARUJI lalu sekira pukul 22.00 WIB terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi RIZAL EFENDI Bin MARUJI dengan cara mengatakan "Aku njaluk sabune, mene marina kerjo tak bayar" kemudian terdakwa menerima 1 (satu) buah poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi RIZAL EFENDI Bin MARUJI.

- Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya, saat terdakwa sedang tidur, terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS WIJAYA dan saksi M. SUBHAN anggota Polri dari Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,22$ gram beserta klip pembungkusnya yang berada di dalam saku belakang sebelah kanan pada 1 (satu) potong celana jeans pendek merk DRDENIM warna krem yang dipakai oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07444/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 26426/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram adalah benar kristal metamfetamina

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa AGHAM TAUFAN ARIESTI Bin MOCH. ZAINAL ARIFIN pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi RIZAL EFENDI Bin MARUJI Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di rumah saksi RIZAL EFENDI Bin MARUJI Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya, saat terdakwa AGHAM TAUFAN ARIESTI Bin MOCH. ZAINAL ARIFIN sedang tidur, terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS WIJAYA dan saksi M. SUBHAN anggota Polri dari Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,22$ gram beserta klip pembungkusnya yang berada di dalam saku belakang sebelah kanan pada 1 (satu) potong celana jeans pendek merk DRDENIM warna krem yang dipakai oleh terdakwa yang kesemuanya diakui kepemilikan, penguasaan dan penyimpanannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07444/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 26426/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Agus Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 09.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jalan Pecindilan 5/2 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi M. SUBHAN ;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans pendek merk DRDENIM warna Cream yang didalam saku belakang sebelah kanan berisi : 1 (satu) pocket klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,22$ gram beserta klip pembungkusnya dari lokasi diamankan dan didapati barang berupa tersebut diatas berada didalam saku belakang sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa saat itu ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 16.00 WIB terdakwa datang ke Jalan Pecindilan Gg. 5 Kota Surabaya berniat untuk nongkrong dan menerima tawaran dari sdr. MOCHAMAD FADILLAH yang mengajak terdakwa untuk kerja sebagai Kernet. Setibanya Terdakwa di Jalan pecindilan Gg. 5 Kota Surabaya terdakwa tidak menjumpai sdr. MOCHAMAD FADILLAH dan akhirnya Terdakwa menunggu disekitar rumahnya. Sekira jam 19.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah sdr. MOCHAMAD FADILLAH yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdakwa juga menjumpai sdr. RIZAL EFENDI yang mana tinggal juga bersama dengan sdr. MOCHAMAD FADILLAH di rumah yang beralamat di Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya. Sekira jam 22.00 WIB terdakwa mengatakan kepada sdr. RIZAL EFENDI “aku njaluk shabune, mene marine kerjo tak bayar” kemudian saksi RIZAL EFENDI memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) pocket klip plastik narkoba. jenis shabu namun terdakwa tidak tahu berapa harga dari narkoba jenis shabu tersebut. Setelah terdakwa menerima barang berupa narkoba jenis shabu dari saksi RIZAL EFENDI tersebut terdakwa kemudian mengkonsumsi di dalam rumah yang beralamat di Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya dengan menggunakan seperangkat alat hisap yang terdakwa buat sendiri. Selepas terdakwa mengkonsumsi berupa narkoba jenis shabu tersebut yang mana tidak semuanya Terdakwa habiskan saat itu, kemudian terdakwa menyisakan sebagian dari narkoba jenis shabu tersebut yang terdakwa simpan di dalam saku belakang sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan dan berniat untuk terdakwa konsumsi keesokan harinya sebelum terdakwa berangkat kerja dengan sdr. MOCHAMAD FADILLAH. Akhirnya setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu kemudian terdakwa tidur pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 03.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya ;

- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut dari saksi. RIZAL EFENDI tersebut baru pertama kalinya ;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi. RIZAL EFENDI pada hari Senin tanggal 04 September 2023 untuk kemudian terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya nanti akan terdakwa konsumsi lagi sebagian sisanya pada keesokan harinya sebelum berangkat kerja dengan sdr. MOCHAMAD FADILLAH ;
- Bahwa saat ini keberadaan saksi RIZAL EFENDI di Ruang Unit Reskrim Polsek Pabean Cantikan yang mana sudah saksi amankan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 09.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jalan Pecindilan 5/2 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya bersama saksi mengamankan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi M SUBHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 09.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jalan Pecindilan 5/2 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi M. SUBHAN ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans pendek merk DRDENIM warna Cream yang didalam saku belakang sebelah kanan berisi : 1 (satu) pocket klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm$ 0,22 gram beserta klip pembungkusnya dari lokasi diamankan dan didapati barang berupa tersebut diatas berada didalam saku belakang sebelah kanan celana yang dikenakan terdakwa saat itu ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 16.00 WIB terdakwa datang ke Jalan Pecindilan Gg. 5 Kota Surabaya berniat untuk nongkrong dan menerima tawaran dari sdr. MOCHAMAD FADILLAH yang mengajak terdakwa untuk kerja sebagai Kernet. Setibanya Terdakwa di Jalan pecindilan Gg. 5 Kota Surabaya terdakwa tidak menjumpai sdr. MOCHAMAD FADILLAH dan akhirnya Terdakwa menunggu disekitar rumahnya. Sekira jam 19.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah sdr. MOCHAMAD FADILLAH yang mana terdakwa juga menjumpai sdr. RIZAL EFENDI yang mana tinggal juga bersama dengan sdr. MOCHAMAD FADILLAH di rumah yang beralamat di Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya. Sekira jam 22.00 WIB terdakwa mengatakan kepada sdr. RIZAL EFENDI "aku njaluk shabune, mene marine kerjo tak bayar" kemudian saksi RIZAL EFENDI memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) pocket klip plastik narkotika. jenis shabu namun terdakwa tidak tahu berapa harga dari narkotika jenis shabu tersebut. Setelah terdakwa menerima barang berupa narkotika jenis shabu dari saksi RIZAL EFENDI tersebut terdakwa kemudian mengkonsumsi di dalam rumah yang beralamat di Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya dengan menggunakan seperangkat alat hisap yang terdakwa buat sendiri. Selepas terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi berupa narkoba jenis shabu tersebut yang mana tidak semuanya Terdakwa habiskan saat itu, kemudian terdakwa menyisakan sebagian dari narkoba jenis shabu tersebut yang terdakwa simpan di dalam saku belakang sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan dan berniat untuk terdakwa konsumsi keesokan harinya sebelum terdakwa berangkat kerja dengan sdr. MOCHAMAD FADILLAH. Akhirnya setelah terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu kemudian terdakwa tidur pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 03.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya ;

- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut dari saksi. RIZAL EFENDI tersebut baru pertama kalinya ;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi. RIZAL EFENDI pada hari Senin tanggal 04 September 2023 untuk kemudian terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya nanti akan terdakwa konsumsi lagi sebagian sisanya pada keesokan harinya sebelum berangkat kerja dengan sdr. MOCHAMAD FADILLAH ;
- Bahwa saat ini keberadaan saksi RIZAL EFENDI di Ruang Unit Reskrim Polsek Pabean Cantikan yang mana sudah saksi amankan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 09.30 WIB di dalam rumah yang beralamat di Jalan Pecindilan 5/2 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya bersama saksi mengamankan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 09.30 WIB didalam rumah yang beralamat di Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya dan yang menangkap saya adalah anggota Polisi berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan / penggeledahan oleh petugas tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans pendek merk DRDENIM warna cream yang didalam saku belakang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan berisi: 1 (satu) pocket klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm$ 0,22 gram beserta klip pembungkusnya ;

- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap oleh petugas tersebut terdakwa sedang tidur didalam rumah yang beralamat di Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 16.00 WIB terdakwa datang ke Jalan Pecindilan Gg. 5 Kota Surabaya berniat untuk nongkrong dan menerima tawaran dari sdr. MOCHAMAD FADILLAH yang mengajak terdakwa untuk kerja sebagai Kernet. Setibanya terdakwa di Jalan Pecindilan Gg. 5 Kota Surabaya terdakwa tidak menjumpai sdr. MOCHAMAD FADILLAH dan akhirnya terdakwa menunggu disekitar rumahnya. Sekira jam 19.30 WIB terdakwa mendatangi rumah sdr. MOCHAMAD FADILLAH yang mana terdakwa juga menjumpai sdr. RIZAL EFENDI yang mana tinggal juga bersama dengan sdr. MOCHAMAD FADILLAH di rumah yang beralamat di Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya. Sekira jam 22.00 WIB terdakwa mengatakan kepada sdr. RIZAL EFENDI "aku njaluk shabune, mene marine kerjo tak bayar" kemudian sdr. RIZAL EFENDI memberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) pocket klip plastik narkoba jenis shabu namu terdakwa tidak tahu berapa harga dari narkoba jenis shabu tersebut. Setelah terdakwa menerima barang berupa narkoba jenis shabu dari sdr. RIZAL EFENDI tersebut terdakwa kemudian mengkonsumsi didalam rumah yang beralamat di Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya dengan menggunakan seperangkat alat hisap yang terdakwa buat sendiri Selepas terdakwa mengkonsumsi berupa narkoba jenis shabu tersebut yang mana tidak semuanya terdakwa habiskan saat itu, kemudian terdakwa menyisakan sebagian dari narkoba jenis shabu tersebut yang terdakwa simpan didalam saku belakang sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan dan berniat untuk terdakwa konsumsi keesokan harinya sebelum terdakwa berangkat kerja dengan sdr. MOCHAMAD FADILLAH. Akhirnya setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu kemudian terdakwa tidur pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 03.00 WIB didalam rumah yang beralamat di Jl. Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya ;
- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut dari sdr. RIZAL EFENDI tersebut baru pertama kali ini ;
- Bahwa maksud dan tujuan saya membeli berupa : 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm$ 0,22 gram beserta klip pembungkusnya.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari sdr. Rizal efendi pada hari senin tanggal 04 september 2023 untuk kemudian saya konsumsi sendiri dan sisanya nanti akan saya konsumsi lagi Sebagian sisanya pada keesokan harinya sebelum berangkat kerja dengan sdr. MOCHAMAD FADILLAH ;

- Bahwa sepengetahuan saya saat ini sdr. DIMAS Als. DUL berada dirumahnya yang saya tahu tinggal di sekitar Jalan. Dupak Masigit Gg. VII Kota Surabaya ;
- Bahwa keberadaan dari Sdr. RIZAL EFENDI yang telah menjual berupa 1 (satu) pocket klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,22$ Gram beserta klip pembungkusnya. Saat ini bersama dengan terdakwa di ruang Unit Reskrim Polsek Pabean Cantikan yang mana diamankan bersama dengan terdakwa pada saat terdakwa diamankan Bersama dengan terdakwa pada saat terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 09.30 WIB didalam rumah yang beralamat di Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana jeans pendek merk DRDENIM warna krem yang berisi 1 (satu) poket klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,22$ gram beserta klip pembungkusnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap saksi Agus Wijaya dan M SUBHAN pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 09.30 WIB didalam rumah yang beralamat di Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan / penggeledahan oleh petugas tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans pendek merk DRDENIM warna cream yang didalam saku belakang sebelah kanan berisi: 1 (satu) pocket klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 0,22$ gram beserta klip pembungkusnya ;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap oleh petugas tersebut terdakwa sedang tidur didalam rumah yang beralamat di Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 16.00 WIB terdakwa datang ke Jalan Pecindilan Gg. 5 Kota Surabaya berniat untuk nongkrong dan menerima tawaran dari sdr. MOCHAMAD FADILLAH yang mengajak terdakwa untuk kerja sebagai Kernet. Setibanya terdakwa di Jalan Pecindilan Gg. 5 Kota Surabaya terdakwa tidak menjumpai sdr. MOCHAMAD FADILLAH dan akhirnya terdakwa menunggu disekitar rumahnya. Sekira jam 19.30 WIB terdakwa mendatangi rumah sdr. MOCHAMAD FADILLAH yang mana terdakwa juga menjumpai sdr. RIZAL EFENDI yang mana tinggal juga bersama dengan sdr. MOCHAMAD FADILLAH di rumah yang beralamat di Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya. Sekira jam 22.00 WIB terdakwa mengatakan kepada sdr. RIZAL EFENDI "aku njaluk shabune, mene marine kerjo tak bayar" kemudian sdr. RIZAL EFENDI memberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) pocket klip plastik narkoba jenis shabu namu terdakwa tidak tahu berapa harga dari narkoba jenis shabu tersebut. Setelah terdakwa menerima barang berupa narkoba jenis shabu dari sdr. RIZAL EFENDI tersebut terdakwa kemudian mengkonsumsi didalam rumah yang beralamat di Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya dengan menggunakan seperangkat alat hisap yang terdakwa buat sendiri Selepas terdakwa mengkonsumsi berupa narkoba jenis shabu tersebut yang mana tidak semuanya terdakwa habiskan saat itu, kemudian terdakwa menyisakan sebagian dari narkoba jenis shabu tersebut yang terdakwa simpan didalam saku belakang sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan dan berniat untuk terdakwa konsumsi keesokan harinya sebelum terdakwa berangkat kerja dengan sdr. MOCHAMAD FADILLAH. Akhirnya setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu kemudian terdakwa tidur pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 03.00 WIB didalam rumah yang beralamat di Jl. Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya ;
- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut dari sdr. RIZAL EFENDI tersebut baru pertama kali ini ;
- Bahwa maksud dan tujuan saya membeli berupa : 1 (satu) poket klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm$ 0,22 gram beserta klip pembungkusnya. Dari sdr. Rizal efendi pada hari senin tanggal 04 september 2023 untuk kemudian saya konsumsi sendiri dan sisanya nanti akan saya konsumsi lagi Sebagian sisanya pada keesokan harinya sebelum berangkat kerja dengan sdr. MOCHAMAD FADILLAH ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya saat ini sdr. DIMAS Als. DUL berada dirumahnya yang saya tahu tinggal di sekitar Jalan. Dupak Masigit Gg. VII Kota Surabaya ;
- Bahwa keberadaan dari Sdr. RIZAL EFENDI yang telah menjual berupa 1 (satu) pocket klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm$ 0,22 Gram beserta klip pembungkusnya. Saat ini bersama dengan terdakwa di ruang Unit Reskrim Polsek Pabean Cantikan yang mana diamankan bersama dengan terdakwa pada saat terdakwa diamankan Bersama dengan terdakwa pada saat terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira jam 09.30 WIB didalam rumah yang beralamat di Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur tanpa hak tau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa terdakwa AGHAM TAUFAN ARIESTI Bin MOCH. ZAINAL ARIFIN adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Identitas Terdakwa. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*

Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak tau melawan hukum

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pada Pasal 8 ayat (2) diatur, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi badan pengawas obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang ada :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa AGHAM TAUFAN ARIESTI Bin MOCH. ZAINAL ARIFIN pergi menemui sdr. MOCHAMMAD FADILLAH ke rumah Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya yang merupakan tempat tinggal sdr. MOCHAMMAD FADILLAH dan saksi RIZAL EFENDI Bin MARUJI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan maksud nongkrong dan menerima tawaran dari sdr. MOCHAMMAD FADILLAH yang mengajak terdakwa untuk bekerja sebagai kernet, namun terdakwa tidak bertemu dengan sdr. MOCHAMMAD FADILLAH kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa pergi lagi ke rumah Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya dan di lokasi tersebut terdakwa bertemu dengan saksi RIZAL EFENDI Bin MARUJI lalu sekira pukul 22.00 WIB terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi RIZAL EFENDI Bin MARUJI dengan cara mengatakan "Aku njaluk sabune, mene marina kerjo tak bayar" kemudian terdakwa menerima 1 (satu) buah poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi RIZAL EFENDI Bin MARUJI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya, saat terdakwa sedang tidur, terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS WIJAYA dan saksi M. SUBHAN anggota Polri

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,22$ gram beserta klip pembungkusnya yang berada di dalam saku belakang sebelah kanan pada 1 (satu) potong celana jeans pendek merk DRDENIM warna krem yang dipakai oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07444/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 26426/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan demikian unsur tanpa hak tau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa AGHAM TAUFAN ARIESTI Bin MOCH. ZAINAL ARIFIN pergi menemui sdr. MOCHAMMAD FADILLAH ke rumah Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tempat tinggal sdr. MOCHAMMAD FADILLAH dan saksi RIZAL EFENDI Bin MARUJI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan maksud nongkrong dan menerima tawaran dari sdr. MOCHAMMAD FADILLAH yang mengajak terdakwa untuk bekerja sebagai kernet, namun terdakwa tidak bertemu dengan sdr. MOCHAMMAD FADILLAH kemudian sekira pukul 19.30 WIB terdakwa pergi lagi ke rumah Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya dan di lokasi tersebut terdakwa bertemu dengan saksi RIZAL EFENDI Bin MARUJI lalu sekira pukul 22.00 WIB terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi RIZAL EFENDI Bin MARUJI dengan cara mengatakan "Aku njaluk sabune, mene marina kerjo tak bayar" kemudian terdakwa menerima 1 (satu) buah poket narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi RIZAL EFENDI Bin MARUJI.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya, saat terdakwa sedang tidur, terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS WIJAYA dan saksi M. SUBHAN anggota Polri dari Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,22$ gram beserta klip pembungkusnya yang berada di dalam saku belakang sebelah kanan pada 1 (satu) potong celana jeans pendek merk DRDENIM warna krem yang dipakai oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07444/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 26426/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram adalah benar kristal metamfetamina

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi RIZAL EFENDI Bin MARUJI Jalan Pecindilan 5/2 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya terdakwa AGHAM TAUFAN ARIESTI Bin MOCH. ZAINAL ARIFIN telah membeli narkotika jenis sabu 1 (satu) buah poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 09.30 WIB di rumah saksi RIZAL EFENDI Bin MARUJI tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS WIJAYA dan saksi M. SUBHAN anggota Polri dari Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik narkotika jenis sabu dengan berat bruto $\pm$ 0,22 gram beserta klip pembungkusnya yang berada di dalam saku belakang sebelah kanan pada 1 (satu) potong celana jeans pendek merk DRDENIM warna krem yang dipakai oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya baik pidana penjara maupun dengan pidana denda dengan membayar sejumlah uang yang apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans pendek merk DRDENIM warna krem yang berisi 1 (satu) poket klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,22$ gram beserta klip pembungkusnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan peredaran obat-obatan terlarang.
- Terdakwa pernah dipidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agham Taufan Ariesti Bin Moch. Zainal Arifin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek merk DRDENIM warna krem yang berisi 1 (satu) poket klip plastik narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,22$ gram beserta klip pembungkusnya

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal **19 Februari 2024**, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H., Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dihadiri oleh Terdakwa secara Video Teleconference dan dihadiri pula oleh Robiatul Adawiyah, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.,

Sutrisno, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Sby